

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4748/2536

นาย สุวิทย์ เชี่ยวเวทสากรชัย
บริษัท สหภาพ การตลาด จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1251

ป.วิ.พ. มาตรา 271

โจทก์จะเป็นเจ้าหนี้จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษา แต่เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว โจทก์เพียงแต่ยื่นคำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีไว้ โดยหาได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์สินใด ๆ ของจำเลยที่ 1 ไม่ กลับปล่อยเวลาล่วงเลย 10 ปีไปแล้วจึงได้ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัทจำเลยที่ 1 โดยอ้างว่าบริษัทจำเลยที่ 1 ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครซื้อบริษัทออกเสียจากทะเบียน ดังนี้ ขณะที่โจทก์ยื่นคำขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัทจำเลยที่ 1 นั้น โจทก์หมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 แล้ว เพราะล่วงพ้นกำหนดเวลาที่โจทก์จะร้องขอให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ดังนั้น โจทก์ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิร้องขอตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัทจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1251 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2521 ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีแก่โจทก์

ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2คดีถึงที่สุด จำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีให้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2521

ต่อมาวันที่ 17 ตุลาคม 2531 โจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครซื้อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2524 และได้แจ้งความโฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถือว่าบริษัทเป็นอันเลิกกันตั้งแต่เมื่อโฆษณาแจ้งความในหนังสือราชกิจจานุเบกษา แต่จำเลยที่ 1 ไม่ได้จัดการให้มีการชำระบัญชี โจทก์ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการชำระบัญชีของจำเลยที่ 1 จึงขอให้ศาลตั้งโจทก์หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชีของจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2531 ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดี เป็นผู้ชำระบัญชีจำเลยที่ 1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า โจทก์มิใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์ไม่เคยดำเนินการยึดทรัพย์ จำเลยที่ 1 นับแต่ศาลมีคำพิพากษาลงวัน 10 ปีแล้ว ทั้งการส่งหมายนัดไต่สวนก็ไม่ชอบขอให้เพิกถอนคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชีและตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้ชำระบัญชีจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชีของจำเลยที่ 1 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้โจทก์นำส่งหมายนัดไต่สวน และ

สำเนาคำร้องให้กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ 1 ให้ครบทุกคน ณ ภูมิสำเนาของจำเลยที่ 1 แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 เพียงประเด็นเดียวว่า โจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการร้องขอตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัทจำเลยที่ 1 หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้โจทก์จะเป็นเจ้าหนี้จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาก็ตามแต่เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2521 แล้วโจทก์เพียงแต่ยื่นคำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีไว้ เมื่อศาลออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วโจทก์หาได้แจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์สินใด ๆ ของจำเลยที่ 1 ไม่ กลับปล่อยเวลาล่วงเลย 10 ปี ไปจนวันที่ 17 ตุลาคม 2531 จึงได้ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัทจำเลยที่ 1 โดยอ้างว่าบริษัทจำเลยที่ 1 ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครซื้อบริษัทออกเสียจากทะเบียน ดังนี้ ขณะที่โจทก์ยื่นคำขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัทจำเลยที่ 1 นั้น โจทก์หมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 แล้ว เพราะล่วงพ้นกำหนดเวลาที่โจทก์จะร้องขอให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6382/2531 คดีระหว่างธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม จำกัด โจทก์ นายสมภพ บุญนาค กับพวก จำเลย ดังนั้นโจทก์ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในขณะยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีจำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิร้องขอตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัทจำเลยที่ 1 ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1251 วรรคสอง ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคำร้องของโจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อีก"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม 2531 เสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุนพ กิริติยุติ-นิเวศน์ คำผอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นต้องกระทำภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำสั่งของศาลนั้นต้องกระทำภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง แต่การกระทำอย่างไร และเพียงใดที่ถือว่าผู้ขอให้บังคับคดีได้ดำเนินการขอให้บังคับคดีครบถ้วนแล้วนั้น หากพิจารณาแต่เพียงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 เพียงประการเดียวอาจจะทำให้เข้าใจได้ยากหรืออาจสับสนได้ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาจากบรรทัดฐานของคำพิพากษาฎีกาเป็นหลักด้วย ซึ่งตามแนวของคำพิพากษาฎีกาพอจะสรุปขั้นตอนของการดำเนินการร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่สมบูรณ์และถือว่าครบถ้วนแล้วได้ดังนี้ 1. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี 2. ต้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว และ 3. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ดำเนินการครบถ้วนทั้ง 3 ขั้นตอนภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่สิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษาหรือคำสั่งได้เกิดขึ้นแล้ว ถือว่าได้ดำเนินการบังคับคดี

ภายในระยะเวลา 10 ปีแล้ว ส่วนการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดหรืออายัดทรัพย์
เมื่อใดนั้นเป็นขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ต่างหาก ดังนี้คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4816/2528 สมชายพวงภู